

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2885/2531

นาง จันทรา อนันต์ การ กิจ
นาย เชื้อน ชู พุทธ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 182, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานให้จำเลย เมื่อโจทก์ทำงานเสร็จแล้ว จำเลยไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญา จำเลยให้การแต่เพียงว่าจำเลยไม่ได้ว่าจ้างโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ ประเด็นจึงมีว่าจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้องหรือไม่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์จริงและยังไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ทั้งไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงินมากน้อยเพียงใด เพราะจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องค่าจ้างว่าไม่ถูกต้องและความจริงเป็นจำนวนเท่าใด

ส. เป็นตัวแทนเขตของจำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้องก็เสมือนจำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานและนำสืบเรื่องตัวแทนเขตได้ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น

การนำสืบเรื่องตัวแทนเขตไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการตั้งตัวแทนเขต เพราะการเป็นตัวแทนเขตนั้นมิได้เป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดแต่เป็นการตั้งแต่งโดยปริยาย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทาสี ซ่อมแซม ศาลาประชาคมของสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ แล้วไม่ชำระค่าจ้างให้โจทก์ ขอให้จำเลยชำระค่าจ้าง
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ไม่เคยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตามที่โจทก์ฟ้องไม่เคยค้างค่าแรง
งานโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานให้จำเลย เมื่อ
โจทก์ทำงานเสร็จแล้ว จำเลยไม่ชำระค่าจ้างให้โจทก์ตามสัญญา จำเลยให้การแต่
เพียงว่าจำเลยไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ ดังนั้นประเด็นที่
โต้เถียงจึงมีว่า จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้องหรือไม่เท่านั้น คดีไม่มี
ประเด็นว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างต่อโจทก์เท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จำเลยได้ว่าจ้างโจทก์จริงจำเลยก็ต้องชำระค่าจ้างให้โจทก์ตามฟ้องเมื่อจำเลยยังไม่
ชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ได้ ศาล
ไม่จำเป็นต้องกำหนดประเด็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ดังที่จำเลยฎีกาทั้งไม่จำ
ต้องกำหนดประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงินมากน้อยเพียงใดอีกด้วย

เพราะจำเลยให้การในข้อนี้แต่เพียงว่ารายการที่โจทก์อ้างว่า จำเลยค้างค่าจ้างเป็นเท็จ จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องค่าจ้างว่าไม่ถูกต้อง และความจริงเป็นจำนวนเท่าใด

ส่วนฎีกาข้อ 2 ค. ของจำเลยที่ว่าศาลวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น เพราะโจทก์ฟ้องระบุว่า จำเลยเป็นผู้จ้างโจทก์ แต่ศาลกลับวินิจฉัยว่า นายสมพงษ์ ชุพุทธบุตรจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนเขตของจำเลยเป็นผู้จ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์นั้นเห็นว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่า นายสมพงษ์บุตรจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนเขตของจำเลยเป็นคนสั่งจ้างโจทก์ทำงานดังกล่าว ดังนั้นจำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าจ้างให้โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อฟังว่านายสมพงษ์เป็นตัวแทนเขตของจำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานตามฟ้อง ก็เสมือนจำเลยเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ โจทก์จึงบรรยายฟ้องว่าจำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานและนำสืบเรื่องตัวแทนเขตได้ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น ทั้งการนำสืบเรื่องตัวแทนเขตนี้หาต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือในการตั้งตัวแทนเขตดังที่จำเลยฎีกาไม่ เพราะการเป็นตัวแทนเขตนั้นมิได้เป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดแต่เป็นการตั้งแต่งโดยปริยาย

พิพากษายืน.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สหัส สิงหวิริยะ-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ